

Tributación aplicable a importación de vehículos usados

La Ley N° 18.483, que establece nuevo régimen legal para la industria automotriz, prohíbe, por regla general, importar vehículos usados. Excepcionalmente, permite importar, entre otros, vehículos usados para usos especiales, distintos del transporte. El Servicio Nacional de Aduanas interpreta que dicha excepción se aplica a los vehículos de competición, sin distinguir entre nuevos o usados, argumentando que en su caso, la finalidad del transporte es sólo accesoria o secundaria, teniendo una finalidad principal, consistente en la destinación a competencias.

Además, los residentes de Zonas Francas (Iquique y Punta Arenas), y de sus respectivas Zonas de Extensión, pueden adquirir importar vehículos usados.

En general, la importación de vehículos usados está exenta de IVA.

La importación, habitual o no, de vehículos nuevos o usados, entre otros, cuyo destino normal sea el transporte de pasajeros o de carga, se grava con un Impuesto Adicional, que depende del valor aduanero y de la cilindrada del motor. Este impuesto no puede exceder de 7.503,55 dólares de Estados Unidos de América (EE.UU), reajustables anualmente desde 1999. Los vehículos de años anteriores al año en curso de que se trate, nuevos o usados, se gravan con este impuesto según el valor aduanero correspondiente al último modelo nuevo o su similar, rebajado en un 10% por cada año de antigüedad, no pudiendo exceder esta rebaja del 50% de dicho valor.

I. Prohibición de importación de vehículos usados

El artículo 21, inciso primero, de la Ley N° 18.483¹, de 1985 prohíbe la importación a Chile de vehículos usados (automóviles, motocicletas y camiones) desde una Zona Franca o desde el exterior. Por lo tanto, la regla general es que no puede importarse vehículos usados, y quienes residan desde la segunda hasta la décima primera región, ambas inclusive, no pueden comprar vehículos usados en alguna zona franca nacional y llevarlos a su ciudad, ni importarlos directamente desde el exterior.

Sólo los residentes de Zonas Francas (Iquique y Punta Arenas), y de sus respectivas Zonas de Extensión, pueden adquirir vehículos usados o nuevos, sin pagar los impuestos ni derechos de internación. En efecto, ellos pagan un 1,7% del valor CIF², pero quedan sujetos a una restricción de uso, consistente en que sólo pueden circular dentro de dichas regiones. La ley autoriza que estos vehículos puedan salir al resto del territorio nacional, previamente autorizados por Aduana mediante un documento denominado “pasavante” (salidas temporales que otorga la Aduana), hasta por 90 días por cada año calendario³, computándose para tales efectos, tanto la permanencia del vehículo en el resto del país como en el extranjero. El pasavante tiene una vigencia de un año, desde la fecha de emisión, y un número único asociado por toda la vida del vehículo, aunque posteriormente cambie de dueño⁴.

¹ Disponible en: <http://bcn.cl/16e8> (Marzo, 2014).

² Valor CIF: Cláusula de compraventa que incluye el valor de las mercancías en el país de origen, el flete y seguro hasta el punto de destino. Fuente: Servicio Nacional de Aduanas. Disponible en: <http://bcn.cl/1jceq> (Marzo, 2014). El Valor CIF es la suma de: Valor FOB + Seguro (2% valor FOB) + Flete. Fuente: Tabla para flete, contenida en Resolución N° 334, del Servicio Nacional de Aduanas. El Valor FOB es la cláusula de compraventa que considera el valor de la mercancía puesta a bordo del vehículo en el país de procedencia, excluyendo seguro y flete. Fuente: Aduana.

³ Mismo criterio disponible en Oficio Circular N° 0224, de Abril de 2006, de Servicio Nacional de Aduana. Disponible: <http://bcn.cl/1jcer> (Marzo, 2014).

⁴ Disponible en: <http://bcn.cl/1jces> (Marzo, 2014).

Excepcionalmente, la prohibición de importación no se aplica a los vehículos usados, importados al amparo de la Subpartida 00.33 de la Sección 0, del Arancel Aduanero⁵, que se refiere a los vehículos que importen los chilenos mayores de edad que hayan permanecido en el extranjero, sin solución de continuidad, durante un año o más, y que regresen al país después del 30 de marzo de 1979; esta autorización es limitada a un solo vehículo automóvil por persona.

Esta prohibición tampoco es aplicable a los residentes con único domicilio en las Zonas Francas de Extensión, que se trasladen definitivamente de ellas, quienes pueden internar al resto del país un vehículo motorizado usado, adquirido a lo menos dos meses antes de la fecha del traslado⁶.

II. Excepción legal y administrativa para la importación de vehículos usados antiguos

El inciso segundo del artículo 21 de la Ley N° 18.483, dispone que “Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a las ambulancias, coches celulares, coches mortuorios, coches bombas, coches escalas, coches barredores, regadores y análogos para el aseo de vías públicas, coches quitanieves, coches de riego, coches grúas, coches proyectores, coches talleres, coches hormigoneros, coches radiológicos, coches blindados para el transporte de valores, coches para el arreglo de averías, vehículos casa-rodante, vehículos para el transporte fuera de carretera y otros vehículos análogos para usos especiales, distintos del transporte propiamente dicho. (...)”. Esta norma anterior permite importar los vehículos señalados, aunque sean usados.

El Servicio Nacional de Aduanas, mediante Resolución Exenta N° 9.978 de 2013, interpreta que los vehículos análogos que señala la norma son aquellos para usos especiales, distintos del transporte propiamente dicho, Se basa en que la enumeración de las excepciones no sería taxativa, permitiendo la incorporación de otro tipo de vehículos en el concepto de “uso especial”. Esta expresión se hace aplicable a los vehículos de competición, porque “(...) si bien estos sirven para el transporte, esa finalidad es sólo accesoria o secundaria, teniendo una finalidad principal o especial de mayor importancia, como lo es la destinación a competencias.”⁷.

Finalmente, la Resolución señalada modifica el Compendio de Normas Aduaneras, autorizando la importación de vehículos usados de competición, supeditado al cumplimiento de diversos requisitos técnicos, entre ellos, la Opinión Técnica emitida por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la Resolución del Director Nacional de Aduanas, reconociendo al vehículo usado como vehículo de competición.

III. Tributación aplicable a la importación de vehículos usados

• Impuesto a las Ventas y Servicios

⁵ Disponible en: <http://bcn.cl/1jcet> (Marzo, 2014).

⁶ Ley N° 13.039.

⁷ Esta es una interpretación administrativa del Servicio Nacional de Aduanas, frente a la cual puede sostenerse una interpretación diversa. En efecto, el texto de la excepción legal no se refiere a la importación de vehículos usados y/o antiguos. Como se ha señalado arriba, el Servicio Nacional de Aduanas interpreta que la excepción pertinente sería aquella referida a los vehículos para el transporte fuera de carretera y otros vehículos análogos para usos especiales, distintos del transporte propiamente dicho. Luego, dicho Servicio señala que la enumeración del artículo 21, inciso segundo, no es taxativa, en circunstancias de que no existe tal enumeración, sino una enunciación no taxativa, al incluir a “otros vehículos análogos para usos especiales”. Finalmente, el Servicio argumenta que los vehículos de competición quedarían incluidos entre los “otros vehículos análogos para usos especiales, distintos del transporte propiamente dicho”, argumentando que “ (...) si bien estos sirven para el transporte, esa finalidad es sólo accesoria o secundaria, teniendo una finalidad principal o especial de mayor importancia, como lo es la destinación a competencias.”. Con esto introduce un nuevo elemento interpretativo en la norma, consistente en la accesoriedad del destino de transporte, con efecto restrictivo para la Aduana y amplio para el contribuyente, en beneficio de éste último. Además, se prescindiría de que las competencias se desarrollan mediante el transporte, con lo que puede plantearse la duda de si éste último realmente es un elemento secundario, como lo podría ser, si en tales competencias se aceptaran vehículos no tripulados.

El artículo 12, letra A, N° 1, del Decreto Ley N° 825, de 1974, Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, exime de Impuesto al Valor Agregado a la importación de vehículos usados⁸.

- **Impuesto Especial a la Importación de Vehículos**

En general, la importación de autos usados se encuentra afecta al Impuesto Adicional del artículo 43 bis del Decreto Ley N° 825, de 1974. Éste impuesto se determina aplicando al valor aduanero respectivo el porcentaje que resulte de multiplicar la cilindrada del motor, expresada en centímetros cúbicos, por el factor 0,03, restando 45 al resultado de esta multiplicación. El monto de este impuesto no puede exceder de 7.503,55 dólares de EE.UU., reactualizados a contar del 1° de Enero de cada año⁹, de acuerdo con la variación experimentada por el Índice Oficial de Precios al por Mayor de los EE.UU.

Finalmente, el artículo 43 bis inciso 8° del Decreto Ley N° 825, dispone que los vehículos de años anteriores, nuevos o usados pagarán este impuesto considerando el valor aduanero correspondiente al último modelo nuevo o su similar, rebajado en un 10% por cada año de antigüedad, no pudiendo exceder esta rebaja del 50% de dicho valor.

⁸ Excepto: a) las realizadas por empresas antes de que haya terminado su vida útil normal determinada según el N° 5 del artículo 31 de la Ley de la Renta o antes de que hayan transcurrido 4 años desde su primera adquisición y no formen parte del activo realizable, efectuadas por contribuyentes que, por estar sujetos a IVA hayan tenido derecho a crédito fiscal IVA por la adquisición, fabricación o construcción de dichos bienes; b) los que se importen y los que se transfieran en virtud del ejercicio, por el comprador, de la opción de compra contenida en un contrato de arrendamiento con opción de compra de un vehículo; c) los que no hayan pagado el impuesto al momento de producirse la internación por encontrarse acogidos a alguna franquicia.

⁹ Mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda.